

1501754-28.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/06/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDSON LUIZ RODRIGUES VENANCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

EDSON LUIZ RODRIGUES VENÂNCIO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 07 de agosto de 2020, por volta das 02h30, na Rua Jerusalém, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501754-28.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1501754-28.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDSON LUIZ RODRIGUES VENANCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

EDSON LUIZ RODRIGUES VENÂNCIO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 07 de agosto de 2020, por volta das 02h30, na Rua Jerusalém, altura do nº 01, esquina com Rua Rio Jordão, Cidade Ariston, Carapicuíba, trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 116 (cento e dezesseis) porções de cocaína, substância que causa dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A denúncia foi recebida. O réu foi citado e oferta resposta a acusação (fls. 80). Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e ao, final interrogado o acusado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, aplicação do redutor, em seu grau

máximo e regime prisional aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fl.85/87).

Igualmente a prova da autoria, em que pese a negativa do acusado, o qual alegou que trabalha com carroça e encontrou as drogas e dinheiro e uma sacola, sem saber do que se tratava. Admitiu que tinha entorpecentes em sua casa.

Por sua vez, o policial militar Marcio, em juízo, ratificou suas declarações anteriores e disse que estava em patrulhamento de rotina e por volta de 02:30 horas, juntamente com seu parceiro, avistou um indivíduo sentado em atitude suspeita e próximo a ele havia outra pessoa. Realizou a abordagem. No meio das pernas do acusado havia um baldinho de plástico preto, com dezesseis pinos de cocaína dentro e mais duzentos e setenta e cinco reais em dinheiro. Com o outro indivíduo de nome Márcio, nada de ilícito foi encontrado. Edson confessou a traficância no local e disse que dentro de sua casa guardava mais entorpecentes, onde de fato apreendeu mais drogas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais majorantes, razão pela qual fixo a pena mínima, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 48 anos, é primário, cabendo destacar que desde a época dos fatos não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (

Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU EDSON LUIZ RODRIGUES VENANCIO, RG: 27102888, nascido em 01/05/1972, filho de Neusa Maria Rodrigues Costa Venancio, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 180 (cento e oitenta) dias-

multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União (fls. 12).

Com o transito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA